

覚書 3パターンの紙面イメージ

硬い書面ほど後から覆されにくくなりますが、その分、家主に身構えられて対立を招くリスクがあります。やわらかすぎれば残す意味が薄れます。そのバランスをどこに置くかの判断です。



どのパターンでも必ず入れている4点

- 建替え着手までは移設・撤去をしない
- 撤去費用は店舗側の負担なし
- ダクトと退去時期はこの書面では扱わない
- 過去の経緯は今後蒸し返さない

判断のご依頼

A・B・C のいずれで進めるか、ご判断をお願いします。B で問題なければ、空欄を埋めて最終版を作成します。

いずれの案も、金銭の授受に関する定めを置いていないため収入印紙は不要です。屋上ダクトの件は本書面の対象外としているため、別途の対応方針が必要です。

A 覚書(通常版)

体裁	契約書調・第1条～第10条
分量	2～3枚
守り	強
摩擦	大

ガス設備の継続設置及び使用に関する覚書

_____(以下「甲」という。)、_____(以下「乙」という。)及び協和ガス株式会社(以下「丙」という。)は、甲が所有し管理する後記物件の表示記載の建物(以下「本件建物」という。)内において乙が営業する店舗(以下「本件店舗」という。)に係るガス設備の設置及び使用に関し、以下のとおり合意し、本覚書を締結する。

第1条(目的)

本覚書は、本件建物の建替え工事に着手するまでの間、本件店舗において現に設置され使用されているガス設備を現状のまま継続して設置し、及び使用することについて、甲乙丙三者の認識を明確にし、後日の疑義を防止することを目的とする。

第2条(対象設備)

- 本覚書の対象となる設備(以下「本件設備」という。)は、次のとおりとする。
 - GHP空調機 ____台
 - ガスバルク貯槽 ____基(容量 ____kg)
 - ガス配管、調整器その他の付属設備一式
 - ガス器具一式
- 本件設備の所有者は丙とする。
- 本件設備の設置場所は、本覚書締結日現在における設置場所とし、その詳細は別紙(配置図及び写真)のとおりとする。

第3条(継続設置及び使用の承諾)

- 甲は、丙が本件設備を前条第3項の設置場所において次条に定める期間中引き続き設置すること、及び乙がこれを使用することを承諾する。

契約書としての体裁が最も整っており、責任の所在が明確です。一方で、先方からのお手紙が手紙調であることを踏まえると体裁が合わず、こちらが身構えたと受け取られる恐れがあります。

B 覚書(マイルド版)

推奨

体裁	です・ます調・全7項
分量	約2枚
守り	中
摩擦	小

ガス設備の継続使用に関する覚書

_____(以下「甲」といいます。)、_____(以下「乙」といいます。)及び協和ガス株式会社(以下「丙」といいます。)は、後記物件の表示記載の建物(以下「本件建物」といいます。)内で乙が営業する店舗(以下「本件店舗」といいます。)において使用しているガス設備につきまして協議を行い、下記のとおり確認いたしましたので、本覚書を取り交わします。

記

1.対象となる設備

本覚書の対象となる設備(以下「本件設備」といいます。)は、GHP空調機____台、ガスバルク貯槽____基(容量____kg)、ガス配管その他の付属設備一式及びガス器具一式とし、その所有者は丙です。設置場所は、本覚書締結日現在の場所(別紙の配置図及び写真のとおり)といたします。

2.継続しての設置及び使用について

甲には、本件建物の建替え工事に着手するまでの間、本件設備を現在の場所に引き続き設置し、乙がこれを使用することをご了承いただきました。この期間中は現状のまま据え置くこととし、移設や撤去は行わないことといたします。

なお、乙及び丙は、この期間中、甲にご相談することなく設置場所を変更したり、設備を増設したりすることはいたしません。

3.期間

前項の期間は、本覚書の日から、____年____月____日又は本件建物の建替え工事の着手日のいずれか早い日までといたします。

建替え工事の時期が決まりましたら、甲より、その着手予定日の____箇月前までに、乙

契約書には見えませんが、守るべき内容は落としていません。面談を先に行い「先日のご確認」として渡す前提であれば、これで硬すぎる印象にはなりません。

C ご確認(カジュアル版)

体裁	です・ます調・全5項
分量	A4一枚
守り	弱
摩擦	最小

ガス設備の設置に関するご確認

久茂地リバーサイドテラス____階の_____(焼肉ロインズ久茂地店)で使用しておりますガス設備につきまして、下記のとおり確認させていただきました。

記

1.対象となる設備

GHP空調機____台、ガスバルク貯槽____基、ガス配管及びガス器具一式(協和ガス株式会社の所有)。設置場所は現在の場所のままとします。

2.設置の期間

ビルの建替え工事に着手するまでの間、現在の場所にそのまま設置し、使用させていただきます。この間、移設や撤去は行いません。

期間は本書の日から、____年____月____日又は建替え工事の着手日のいずれか早い日までといたします。

3.建替え時期のご連絡

建替えの時期が決まりましたら、着手予定日の____箇月前までにご連絡をお願いいたします。

4.設備の管理と撤去

設備の点検・管理は協和ガス株式会社が行います。

建替えの際は、協和ガス株式会社が費用を負担して設備を撤去し、設置場所を元に戻します。店舗側での費用負担はありません。撤去の時期や進め方は、店舗の営業に支障が出ないよう、三者で相談させていただきます。

最も摩擦が小さい一方、「誰が撤去しない義務を負うのか」が曖昧で、事故時の責任に関する記載もありません。建替えが前倒しになったときに押し返す力が弱くなります。